

판단하는 경우 기피를 신청할 수 있다.

【표1】 이해충돌방지법 제5조 제1항(16가지 직무)

구분	직무유형
제1호	· 인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인, 지정·등록, 등재·인정·증명, 신고·심사, 보호·감호, 보상 또는 이에 준하는 직무
제2호	· 행정지도·단속·감사·조사감독에 관계되는 직무
제3호	· 병역판정검사, 징집·소집·동원에 관계되는 직무
제4호	· 개인·법인·단체의 영업 등에 관한 작위 또는 부작위의 의무부과 처분에 관계되는 직무
제5호	· 조세·부담금·과태료·과징금·이행강제금 등의 조사·부과·징수 또는 취소·철회·시정명령 등 제재적 처분에 관계되는 직무
제6호	· 보조금·장려금·출연금·출자금·교부금·기금의 배정·지급·처분·관리에 관계되는 직무
제7호	· 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무
제8호	· 사건의 수사·재판·심판·결정·조정·중재·화해 또는 이에 준하는 직무
제9호	· 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무
제10호	· 공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무
제11호	· 공공기관이 실시하는 행정감사에 관계되는 직무
제12호	· 각급 국립·공립학교의 입학·성적·수행평가에 관계되는 직무
제13호	· 공공기관이 주관하는 각종 포상, 우수기관 선정, 우수자 선발 등에 관계되는 직무
제14호	· 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정에 관계되는 직무
제15호	· 국회의원 또는 지방의회의원의 소관 위원회 활동과 관련된 청문, 의안·청원·심사, 국정감사, 지방자치단체의 행정사무감사, 국정조사, 지방자치단체의 행정사무 조사와 관계되는 직무
제16호	· 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 직무

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 부서별 소관업무 중 【표1】의 16가지 직무에 해당하여 직무관련자와의 사적 이해관계 신고 및 회피 의무가 있는 업무에 대해 점검한 결과 【표2】와 같이 15개의 규정이 해당함을 확인하였다.

또한 부서별 소관업무 규정에 「공직자의 이해충돌방지법」에 따른 사적 이해관계 기피·회피절차를 마련하여 운영 중인 부서는 전무한 것으로 나타나 이해충돌방

지법 상 신고 및 회피 의무를 해태할 우려가 있음을 확인하였다.

**【표2】 소관업무별 규정, 지침, 내칙
현황**

연번	수행직무	세부직무	관련규정	관련부서
1	5조 1항 6호 (장려금·출연금 등)	· 장려금 지급	가스냉방 장려금 세부 집행지침	처 *****부
2		· 장려금 지급	수요관리 장려금 지급지침	처 *****부
3		· 출연금 지급	중소기업 기술개발 지원사업 운영지침	처 ****부
4	5조1항7호 (계약·검사·검수 등)	· 공사·용역·물품의 조달·계약	계약업무 관리 지침	처 ****부, 부
5		· 공사·용역·물품의 조달·계약	소액물품구매 운영계획	처 ****부, 부
6	5조1항10호 (채용·승진·평가 등)	· 승진·전보·평가·채용	인사규정 시행세칙	처 부, 부
7		· 포상·징계	상벌규정	처 부
8		· 내부평가	경영기획관리규정	처 부
9		· 현지직원 채용·승진· 평가·포상·징계	법인채용직원 HR 가이드라인	처 부
10		· 채용·승진·평가	현지채용직원 HR규정	Pte. Ltd.
11		· 채용·승진·평가	현지 채용직원 HR 관리 규정	Pty Ltd
12		· 채용·승진·평가·포상· 징계	현지채용직원 HR 규정	Ltd.
13		· 채용·승진·평가	현지 채용 직원 관리 규정	Pty Ltd
14		· 채용·승진·평가	현지채용직원 HR 규정	Ltd.
15		· 채용	중동법인 HR규정	B.V.

이와 더불어 처 ****부 소관 “농어촌 협력 기금 출연” 등은 출연금의 지급 및 관리업무에 해당하나 관리 기준(지침 등)이 부재하여 출연금 관리의 공정성 등 제고를 위한 관리 기준(지침 등) 제정하고, 이해충돌방지법상의 사적 이해관계자의 기피·회피 절차를 마련할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관련부서는 소관업무별 관련규정 개정에 대한 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

☞☞☞☞☞처장 등 5개 처, 실장 및 ◆◆◆◆◆ Pte. Ltd. 등 6개 법인장은 소관업무별 관련규정에 이해충돌방지법상 ‘사적이해관계자’에 관한 신고 및 기피·회피절차를 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

[관련부서]

☞☞☞☞☞처 * * * * * 부

☎☎☎☎☎처 * * * * * 부, * * * * * 부, ☎☎☎☎☎☎☎부

♪ ♪ ♪ ♪ 처 ♪ ♪ 부, ♫ ♫ ♫ ♫ 부

♣♣♣♣ 처 ♡ ♡ ♡ ♡ 부

◇◇◇◇◇ 처 ◇◇◇◇◇ 부

◆◆◆◆◆ Pte. Ltd.

♣♣♣♣ Pty Ltd

☆☆☆☆☆ Ltd

* * * * * Pty Ltd

ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ Ltd

호 호 호 호 호 호 B.V.